

1500769-67.2020.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... desta vez por ter sido flagrado em um narcotráfico (conforme dito por ele próprio em audiência).

Portanto, diante do local suspeito, do passado bastante comprometedor do acusado e até do valor elevado da bicicleta, os agentes decidiram promover uma abordagem. Não foi nenhuma surpresa quando descobriram que a bicicleta se tratava exatamente daquela furtada na mesma semana. O legítimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500769-67.2020.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500769-67.2020.8.26.0022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HENRIQUE CLAUDINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra MATEUS HENRIQUE CLAUDINO, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 41/42):

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre os dias 23 e 26 de junho de 2020, neste último dia por volta das 11h00, na Avenida Doutor Carlos Burgos, próximo ao numeral 3600, Bairro Jardim Itália, nesta cidade e Comarca de Amparo, MATEUS HENRIQUE CLAUDINO, qualificado à fl. 03, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a bicicleta da marca Caloi, de cores preta e cinza, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, furto de que foi vítima João Victor de Godoy Oliveira (registrado no Boletim de Ocorrência de nº 492/2020 e conforme auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 07 e termo circunstanciado de ocorrência às fls. 03/05)".

A denúncia foi formalmente recebida em 15 de maio de 2021 (fl. 43/44). O réu foi devidamente citado (fl. 83) e apresentou resposta à acusação (fls. 88/90).

No decorrer da instrução processual, foi realizada a oitiva de duas testemunhas

arroladas em comum pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a sua absolvição, sustentando que não há comprovação suficiente de que o réu soubesse da origem ilícita do bem. Ressaltou que MATEUS teria negociado a bicicleta por valor superior àquele apontado na denúncia, tendo fornecido seus dados pessoais ao vendedor. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a desclassificação do crime para a sua forma culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal (fls. 120/121).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), termo circunstanciado (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 07) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva existência do ilícito.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que, no dia 23/06/2020, o adolescente João Victor de Godoy Oliveira teve sua bicicleta furtada por indivíduos desconhecidos. A ocorrência policial foi lavrada no dia seguinte (RDO 942/20). Os policiais militares de Amparo foram avisados a respeito deste fato.

Apenas dois dias após a lavratura da ocorrência, isto é, em 26/06/2020, uma equipe da Polícia Militar efetuava um patrulhamento rotineiro pelo Jardim Camanducaia, mais notadamente nas proximidades do rio. Referido local se trata de um conhecido ponto de comercialização de drogas.

Em dado momento, os agentes avistaram o réu MATEUS na posse de uma bicicleta nova, próximo ao rio.

Importante ressaltar que MATEUS é um sujeito amplamente conhecido nos meios policiais, com diversas passagens pelo sistema carcerário ao longo dos anos. Sua certidão de antecedentes demonstra nada menos do que 14 (quatorze) condenações criminais definitivas – todas por delitos de natureza patrimonial (fls. 14/26). Atualmente, o réu se encontra novamente preso, desta vez por ter sido flagrado em um narcotráfico (conforme dito por ele próprio em audiência).

Portanto, diante do local suspeito, do passado bastante comprometedor do acusado e até do valor elevado da bicicleta, os agentes decidiram promover uma abordagem. Não foi nenhuma surpresa quando descobriram que a bicicleta se tratava exatamente daquela furtada na mesma semana. O legítimo proprietário compareceu à Delegacia e reconheceu o objeto (fl. 07).

Quanto ao réu, este compareceu à Delegacia e narrou uma versão bastante suspeita (fl. 03). Disse que, dois dias antes da abordagem, havia adquirido aquela bicicleta por R\$ 20,00 de um sujeito desconhecido. A transação teria ocorrido naquele mesmo local, por volta de 01h00min da madrugada.

Ou seja: 1) houve a aquisição de um objeto relativamente caro; 2) ocorrida em um famoso “ponto de tráfico”; 3) durante a madrugada; 4) junto a um sujeito desconhecido, possivelmente um usuário de drogas; 5) sem qualquer documentação; 6) por apenas R\$ 20,00. É totalmente inverossímil considerar que não havia ciência a respeito da ilegalidade do produto.

É possível que MATEUS tenha percebido o quanto a narrativa anterior era comprometedora. Ao ser interrogado em Juízo, optou por alterar parte da versão. Alegou ter encontrado “um rapaz” que estava na posse da bicicleta e a ofereceu para venda. O tal “rapaz” queria R\$ 200,00 pelo belo bem. Como estava precisando de uma bicicleta, aceitou adquiri-la. Deste modo, pagou R\$ 20,00 e se comprometeu a pagar o restante posteriormente.

Referida versão, evidentemente, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. Nota-se o esforço do réu em adicionar elementos que pudessem sugerir uma boa-fé. De repente, os R\$ 20,00 mencionados anteriormente se transformaram em R\$ 200,00.

No entanto, a narrativa não resiste ao confronto lógico com a realidade. Questionado sobre o nome ou endereço do “rapaz” que lhe vendeu a bicicleta, não soube responder. Também não detalhou exatamente como faria para pagar os R\$ 180,00 restantes.

Os policiais militares, por outro lado, cederam depoimentos bastante firmes e condizentes com aquilo que já haviam narrado na fase inquisitiva.

Cristiano Roberto Cimenton, ouvido primeiro, relatou que já possuíam informações a respeito de uma bicicleta subtraída. Na ocasião dos fatos, efetuavam um patrulhamento e avistaram o réu com uma bicicleta na beira do rio, notadamente em um local suspeito. Já conheciam o acusado e sabiam que ele não possuía condições de ter uma bicicleta como aquela, razão pela qual decidiram promover uma abordagem. Ele foi questionado e alegou ter comprado a bicicleta por R\$ 20,00. Posteriormente a vítima foi chamada e reconheceu a bicicleta como sendo sua. Cristiano explicou que se tratava de uma bicicleta cara, com valor superior a R\$ 1.000,00.

José Eduardo Rocha, também policial, corroborou integralmente os relatos do seu parceiro de farda. Acrescentou, ainda, que a abordagem ocorreu em um local bastante conhecido como ponto de tráfico. Quanto ao bem apreendido, tratava-se de uma bicicleta nova e em excelentes condições. O réu alegou tê-la adquirido de um usuário de drogas naquele mesmo local.

Não obstante a clareza das provas, a defesa técnica pleiteou a absolvição do acusado, alegando que MATEUS não possuía ciência a respeito da condição anterior da bicicleta.

É, de fato, muito conveniente ao réu dizer que não sabia sobre a ilicitude do objeto, a fim de se eximir de sua responsabilidade criminal. Contudo, ciente de que nunca será possível extrair pensamentos e intenções da consciência do indivíduo, o Direito Penal, muito sabiamente, impõe que sejam analisadas as características externas, os comportamentos, os contextos, a fim de se aferir o real propósito do agente. Em outras palavras, a forma como o acusado age diante das situações demonstra aquilo a que ele se propõe.

No caso dos autos, MATEUS adquiriu uma bicicleta em um ponto de tráfico, de um desconhecido, sem exigir qualquer documento e com valor bastante abaixo daquele praticado no mercado. Aliás, não existe comprovação de que tenha investido nem os R\$ 20,00 que alegou inicialmente.

De todo modo, insta consignar que, comprovado que o réu adquiriu um objeto produto de crime, caberá à defesa a comprovação acerca da licitude da aquisição ou o desconhecimento do ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme neste sentido:

“A Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (STJ – AgRg no HC 643377/SC, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.10.2021).

No caso dos autos, MATEUS não comprovou uma coisa e nem outra, de modo que não é cabível sua absolvição ou mesmo a desclassificação do crime.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos exatos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carregados aos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR MATEUS HENRIQUE CLAUDINO como incurso nas sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. No entanto, MATEUS ostenta péssimos antecedentes criminais, podendo-se mencionar 09 condenações definitivas – todas elas relacionadas a delitos patrimoniais, o que denota uma personalidade desvirtuada neste sentido (autos nº 0002482-74.2008, 0004042-12.2012, 0006287-64.2010, 7000027-75.2012, 7000428-49.2013, 7000724-71.2013, 7007932-33.2015, 0000735-60.2006 e

7000032-73.2007 - fls. 14/26).

Frise-se que este Juízo ainda não está considerando as condenações que serão valoradas a título de reincidência. Segundo entendimento jurisprudencial pacífico, nada obsta a que o magistrado utilize parte das condenações para acrescer a pena-base, e outra parte na segunda fase da dosimetria. Somente é vedada a prática de dois aumentos relativos à mesma condenação - o que não é o caso. Neste sentido: "[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorre no presente caso" (STJ - AgRg no HC 698887/SP, 5ª T., rel. Ministro Jesuino Rissato, j. 08.02.2022).

À vista das diversas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, verifico a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Considerando que o acusado é multirreincidente (autos nº 0001025-02.2011, 0005969-81.2010, 0005289-28.2012, 0005540-46.2012 e 0006989-39.2012 - fls. 14/26), e que todas estas condenações dizem respeito a delitos de natureza patrimonial, agravo a reprimenda em ½ (metade).

Por fim, não havendo causas de diminuição e/ou aumento, fixo e torno definitiva a pena a ser cumprida pelo réu em 03 (três) de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal, e tendo em vista os péssimos antecedentes e a multirreincidência em crime doloso, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, especialmente em face da reincidência em crime doloso (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em face da presente sentença, vez que não estão presentes, neste momento, os requisitos exigidos para a decretação de uma prisão cautelar.

Expeça-se a devida certidão de honorários à Patrona nomeada pelo convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 85).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA